

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4526/2536	คุณหญิง จุษฏี สุขุม มงคล กับพวก	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นาง จำปา ภัคตร์ผ่อง	โจทก์
	นาย พิน ภัคตร์ผ่องหรือภัคตร์ผ่อง	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1, มาตรา 57, มาตรา 150, มาตรา 172, มาตรา ตาราง 1

คำร้องสอดอ้างว่าผู้ร้องสอดเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทบางส่วนโดยการครอบครอง
ปรักษ์ จึงร้องขอเข้ามาเพื่อให้ได้รับความรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของตน
ที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) จึงเป็นคำฟ้องผู้ร้อง
สอดจึงต้องเสียค่าขึ้นศาล โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป
จากที่ดินพิพาท แต่คำร้องสอดไม่ได้กล่าวอ้างถึงสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินพิพาทเลยว่า ผู้
ร้องสอดมีส่วนได้เสียอย่างไรบ้างทั้งไม่มีคำขอบังคับมาด้วย จึงไม่มีประโยชน์ที่จะให้
ผู้ร้องสอดเข้ามาในคดีนี้

โจทก์ทั้งสี่ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของจำเลยออกไปจาก
ที่ดินของโจทก์ทั้งสี่

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทบางส่วนเป็นกรรมสิทธิของนายคุ้มและนางจำปา
ภัคตร์ผ่อง โดยการครอบครองปรักษ์ จำเลยปลูกบ้านโดยอาศัยสิทธิของบุคคลทั้ง
สอง โจทก์ทั้งสี่ซื้อที่ดินพิพาทโดยไม่สุจริต คดีขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นจำเลยร่วม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ยกคำร้อง

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้อง ของ ผู้ร้องสอดนั้นอ้างว่าผู้ร้องสอดเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทบางส่วนโดยการครอบครองปรปักษ์จึงสมควรไต่สวนเข้ามาเพื่อให้ได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(1) มิใช่เพราะผู้ร้องสอดมีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีตามมาตรา 57(2) ผู้ร้องสอดจึงต้องเสียค่าขึ้นศาลตามระเบียบ และเมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท แต่คำร้องของ ผู้ร้องสอดไม่ได้กล่าวอ้างถึงสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินพิพาทเลยว่าผู้ร้องสอดมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียอย่างไรบ้าง ทั้งไม่มีคำขอบังคับมาด้วย คำร้องของผู้ร้องสอดจึงยังไม่มี ความจำเป็นเพื่อให้ได้รับความรับรองค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตาม ความในมาตรา 57(1)ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของผู้ร้องสอดนั้น ชอบแล้ว ฎีกา ของผู้ร้องสอดฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ